

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) DESEMBARGADOR(A)
PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO**

PROCESSO DE ORIGEM: nº 0023013-51.2021.8.19.0078

GABRIEL ALVES GUIMARÃES, advogado inscrito na OAB/RJ sob o nº 203.902, com escritório profissional na Rua JK, nº 10-B, Braga, Cabo Frio/RJ, com endereço eletrônico contato@gabriel.adv.br, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrar a presente ordem de

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

em favor do paciente **JÚLIO PEREIRA MARCOS**, brasileiro, técnico de informática, inscrito no CPF sob o nº 135.110.447-07, atualmente custodiado preventivamente no Complexo Penitenciário de Gericinó, Bangu/RJ, sofrendo manifesto constrangimento ilegal por ato do **MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ**, apontado como AUTORIDADE COATORA, consistente na decisão proferida em 24/07/2026 (fls. 1297), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DA SÍNTESE PROCESSUAL

1. O Paciente responde ao processo nº 0023013-51.2021.8.19.0078, decorrente do desmembramento, ocorrido em 30/05/2022, do processo principal nº 0022975-39.2021.8.19.0078, no qual figura também como corréu Rodrigo Duarte de Souza.

2. A prisão preventiva do Paciente foi decretada em 27/01/2022. O respectivo mandado, contudo, somente foi cumprido em 12/05/2026, mais de quatro anos depois,

tendo permanecido, por expressivo período, sem registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão, conforme certidões constantes dos autos de origem.

3. Em 02/08/2022, no processo principal, o mesmo Juízo relaxou a prisão preventiva de TODOS os corréus então presos (Christiano Pereira Marcos, José Guilherme da Costa Freire, Paulo Henrique da Silva Bento, Emerson Fernandes Ananias e Juliano Lucas Nunes), reconhecendo expressamente a "ilegalidade da prisão preventiva de todos os réus deste feito" em razão de excesso de prazo motivado por causas exclusivamente estatais, inclusive aquele a quem a acusação atribui a apreensão física da substância entorpecente respondem ao processo em liberdade desde então, há quase quatro anos, sem qualquer notícia de reiteração delitiva.

4. Antes mesmo de sua captura, a Defesa já havia protocolado, em 27/04/2026, pedido de revogação da prisão preventiva com fundamento na isonomia (art. 580 do CPP), reiterado em 16/05/2026, após a efetivação da prisão.

5. Em 05/05/2026 foi impetrado, perante este Egrégio Tribunal, o Habeas Corpus nº 0029845-67.2026.8.19.0000, em sessão de julgamento virtual de 11/06/2026, a Colenda 7ª Câmara Criminal denegou a ordem, por unanimidade, com base, em síntese, em três fundamentos: (i) o art. 580 do CPP não incidiria automaticamente por se tratar de feito desmembrado; (ii) o "estado de fuga" do Paciente constituiria condição de caráter exclusivamente pessoal, apta a afastar a isonomia; e (iii) as condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito) seriam insuficientes, isoladamente, para afastar a segregação cautelar.

6. Contra essa denegação, foi interposto, tempestivamente, em 19/06/2026, Recurso Ordinário Constitucional.

7. Paralelamente, o pedido de revogação protocolado em 27/04/2026 perante o Juízo de origem somente foi objeto de despacho determinando URGÊNCIA em seu cumprimento em 17/07/2026, quase três meses depois, e apenas após a Petição de Reiteração com Pedido de Apreciação Urgente protocolada pela Defesa em 10/07/2026.

8. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo INDEFERIMENTO do pedido em 21/07/2026 (fls. 1293/1294), sustentando, em síntese, que (i) a Súmula nº 64 do STJ afastaria a alegação de excesso de prazo em razão da fuga do Paciente; e (ii) estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP diante da gravidade concreta e do risco de

reiteração delitiva, este último fundado em suposta condenação anterior do Paciente por tráfico na Comarca de Rio Bonito, o qual foi absolvido.

9. Em 24/07/2026, a Autoridade Coatora proferiu a decisão ora impugnada, transcrita em sua **integralidade**: "*Acolho a manifestação ministerial de fls. 1293/1294 e A ADOTO COMO INTEGRAL RAZÃO DE DECIDIR. Logo, rejeito o pleito libertário.*" (doc em anexo).

II – DA AUTONOMIA DESTE WRIT EM FACE DO HC Nº 0029845-67.2026.8.19.0000 JÁ JULGADO

10. Impende esclarecer, com a devida transparência, que o presente writ não pretende rediscutir o mérito já apreciado pela Colenda 7ª Câmara Criminal no julgamento de 11/06/2026.

11. O objeto desta impetração é distinto e superveniente: ataca-se especificamente a decisão proferida em 24/07/2026, ato posterior ao acórdão daquela Egrégia Câmara, na qual a Autoridade Coatora, pela primeira vez, deixou de apresentar fundamentação própria, limitando-se à chancela do parecer ministerial, vício que não havia sido, nem poderia ter sido, examinado pelo Colegiado por ocasião do julgamento anterior.

12. Ademais, os elementos de prova colhidos e a prova documental de atividade lícita superveniente (Declaração de Prestação de Serviços) não foram submetidos à apreciação da 7ª Câmara Criminal, tratando-se de fatos e fundamentos novos, aptos a autorizar a presente via, sem caracterizar substituição recursal ou litispendência.

III – DO DIREITO E DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL

III.1 – Da nulidade da decisão de 24/07/2026 por ausência de fundamentação idônea (art. 93, IX, da CF, e art. 315, §2º, do CPP)

13. A decisão impugnada é nula de pleno direito. Limitou-se a Autoridade Coatora a reproduzir, por adesão, o parecer ministerial, sem enfrentar uma única das teses centrais deduzidas pela Defesa: a falha estatal no registro do mandado no BNMP, a boa-fé processual do Paciente ao constituir advogado e buscar a tutela jurisdicional tão logo tomou conhecimento da acusação, e a isonomia em relação aos corréus já soltos.

14. O art. 315, §2º, do CPP, é expresso ao dispor que não se considera fundamentada a decisão que "limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida" (inciso I) ou que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (inciso IV). A decisão de 24/07/2026 incorre, a um só tempo, em ambas as hipóteses legais de nulidade.

15. Não se desconhece a validade, em tese, da fundamentação *per relationem*. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao exigir que tal técnica não dispense a análise, ainda que mínima, dos elementos concretos da causa e dos argumentos individualizados da defesa, sob pena de nulidade:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 457.303 - TO (2018/0162355-0)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE : LUIZ MOREIRA DA SILVA (PRESO)

EMENTA

PROCESSO PENAL. *HABEAS CORPUS*. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO *PER RELATIONEM*. MERA REMISSÃO À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o *periculum libertatis*.

"A técnica de fundamentação per relationem não dispensa considerações, ainda que mínimas, sobre elementos concretos do fato." (STJ, HC 457.303/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03/10/2018)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 95.550 - PA (2018/0049307-2)

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RECORRENTE : ARNOLD HARDUS
ADVOGADO : GUSTAVO JOSE RIBEIRO DA COSTA - PA021328
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. 1. DECISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXTENSA FUNDAMENTAÇÃO. 2. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO NULA. 3. RECURSO EM *HABEAS CORPUS* PROVIDO.

"Decisão que serve para qualquer hipótese não analisa de forma individualizada o pleito do acusado, denotando nulidade por ausência de fundamentação." (STJ, RHC 95.550/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/06/2018)

16. No mesmo sentido, já decidiu o Colendo Tribunal, em caso de tráfico de drogas com pedido de extensão de efeitos a corréu, tal como no caso em tela, concedendo a ordem de ofício ante a ausência de fundamentação válida da prisão cautelar:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 561.671 - PR (2020/0035963-8)

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : MARCOS MENEZES PROCHET FILHO E OUTRO
ADVOGADOS : MARCOS MENEZES PROCHET FILHO - PR085568
THIAGO MOTA ROMERO - PR088993
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE : PAULO HENRIQUE MARTINEZ DEBERTOLIS (PRESO)
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EMENTA

PROCESSO PENAL. *HABEAS CORPUS* SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. *WRIT* CONCEDIDO DE OFÍCIO. ORDEM ESTENDIDA AOS CORRÉUS. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. ORDEM ESTENDIDA AOS CORRÉUS. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP.

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA AOS CORRÉUS. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP." (STJ, HC 561.671/PR (2020/0035963-8), Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23/06/2020)

17. A decisão que mantém o cárcere de um ser humano não pode se resumir a uma frase de adesão. Trata-se de ato jurisdicional que, por sua gravidade, exige do magistrado o exercício pessoal e individualizado da jurisdição , o que, na hipótese, simplesmente não ocorreu.

III.2 – Da equivocada invocação da Súmula 64 do STJ e da persistente violação ao princípio da isonomia (art. 580 do CPP)

18. O parecer ministerial e, por consequência, a decisão que o adotou integralmente assentou-se na premissa de que a Súmula nº 64 do STJ ("Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa") afastaria a pretensão do Paciente, em razão de seu período em situação de foragido.

19. Com a devida vênia, o enunciado é inaplicável à espécie por dois motivos. Primeiro, porque a Súmula trata de excesso de prazo na instrução processual provocado por atos da própria defesa ,hipótese estranha aos autos, em que a demora decorre da inércia do próprio Estado em (a) registrar o mandado de prisão no BNMP por expressivo período e (b) apreciar o pedido de liberdade do Paciente por quase três meses, somente decidido após reiteração formal da Defesa. Segundo, porque a premissa fática do "estado de fuga" pressupõe ciência inequívoca do Paciente quanto à existência do mandado — o que a falha de registro no BNMP torna, no mínimo, controvertida, exigindo fundamentação concreta que a decisão simplesmente não apresentou.

20. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a mera não localização do réu, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para o encarceramento:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 129.193 - PA (2020/0150384-4)

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE : BRENO VARLISSON SILVA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO : PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO - PA020524
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RISCO ABSTRATO DE FUGA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. TESES NÃO CONHECIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

"A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido." (STJ, RHC 129.193/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma)

21. Superado esse óbice artificial, remanesce integralmente aplicável o art. 580 do CPP: a decisão de 02/08/2022 que relaxou a prisão de todos os corréus fundou-se em circunstâncias objetivas, falhas sistêmicas do próprio Poder Judiciário —, e não em condição pessoal de qualquer dos réus. Este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu, em caso análogo, a extensão de efeitos nessas circunstâncias:

0061259-88.2023.8.19.0000 - HABEAS CORPUS

*Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES GUERRA GUEDES - Julgamento: 19/10/2023
- SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL*

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. PACIENTE DENUNCIADO COM OUTRO CORRÉU E, TAL COMO ELE, CONDENADO PELO COMETIMENTO DOS CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA. O CORRÉU INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO, SENDO ABSOLVIDO POR ESTE COLEGIADO, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO ART. 386, VII DO CPP. IMPETRANTE REQUER A CONCESSÃO DE LIMINAR A FIM DE QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM LIBERDADE. NO MÉRITO, ALMEJA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 580 DO CPP. Constrangimento ilegal evidenciado. Este Colegiado, por ocasião do julgamento da Apelação n. 0074800-93.2020.8.19.0001, deu provimento, por unanimidade, ao recurso defensivo para absolver o corréu Yuri Cordeiro de Lima, determinando a expedição de alvará de soltura. In casu, é inquestionável que a decisão

do Colegiado foi fundada em motivos que não são de caráter exclusivamente pessoal, impondo-se a aplicação da regra inserta no art. 580 do Código de Processo Penal, e, com ela, a extensão dos efeitos da decisão ao paciente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Concessão da ordem para estender ao paciente os efeitos da decisão no recurso de apelação acima indicado. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISLUMBRADO. ORDEM QUE SE CONCEDE.

"HABEAS CORPUS. [...] PACIENTE DENUNCIADO COM OUTRO CORRÉU E, TAL COMO ELE, CONDENADO PELO COMETIMENTO DOS CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...]. NO MÉRITO, ALMEJA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 580 DO CPP. [...] IN CASU, É INQUESTIONÁVEL QUE A DECISÃO DO COLEGIADO FOI FUNDADA EM MOTIVOS QUE NÃO SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL, IMPONDO-SE A APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL [...]. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISLUMBRADO. ORDEM QUE SE CONCEDE." (TJRJ, HC nº 0061259-88.2023.8.19.0000, Rel. Desa. Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, 7ª Câmara Criminal, j. 19/10/2023)

22. O excesso de prazo e a falha sistêmica que fundamentaram o relaxamento dos corréus de Júlio Pereira Marcos são, precisamente, circunstâncias objetivas dessa mesma natureza. Manter o Paciente encarcerado, quando os demais corréus, inclusive aquele a quem se atribui a apreensão física da substância entorpecente, respondem ao processo em liberdade há quase quatro anos, sem qualquer notícia de reiteração delitiva, é tratamento desigual que a ordem constitucional não tolera.

III.3 – Da fragilidade da materialidade e dos indícios de autoria evidenciada pela prova já constante dos autos

23. Ainda que superadas as nulidades e violações acima, o que se admite apenas para argumentar, a manutenção da prisão preventiva não resiste ao exame dos próprios elementos de prova colhidos em juízo no âmbito da mesma investigação e denúncia que também imputa fatos ao Paciente.

24. Consta dos autos que, em depoimento prestado em audiência de instrução, o Delegado responsável pela investigação afirmou textualmente que não foram apreendidas drogas com o Paciente, sendo a única materialidade física de entorpecente relativa a outro corréu. O mesmo Delegado, questionado pela Defesa sobre a realização de perícia de voz nas interceptações telefônicas atribuídas ao Paciente, respondeu, também textualmente, que tal exame pericial não foi realizado.

25. Quanto à imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico), os próprios agentes policiais ouvidos em juízo negaram a existência de estrutura organizada, afirmando tratar-se de "uma relação de usuários que também vendem drogas [...] não é uma organização com hierarquia definida", e que "não foi identificada facção criminosa [...] não ostentavam armas, não tinham um local fixo, uma boca de fumo", conforme estudo comparativo elaborado pela Defesa a partir dos depoimentos constantes dos autos conexos.

26. Tais elementos, produzidos sob o crivo do contraditório, não foram enfrentados nem pelo parecer ministerial, nem pela decisão que o adotou integralmente. Eles esvaziavam, ainda que para os fins estreitos desta análise cautelar, o *fumus commissi delicti* que legitimaria a manutenção da segregação.

27. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de apreensão de substância entorpecente com o acusado, desacompanhada de laudo toxicológico e de perícia técnica que confirme a autoria, não autoriza a persecução penal por tráfico:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 875354 - CE(2023/0444540-0)

RELATOR	: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE	: ALEXANDRE PEREIRA MENDES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO	: WASHINGTON LUIS TERCEIRO VIEIRA JÚNIOR - CE015733
EMBARGADO	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO	: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

"A ausência de apreensão de drogas impede a condenação por tráfico, impondo a absolvição por falta de materialidade, ainda que subsistam provas suficientes para manter a condenação por associação para o tráfico ou organização criminosa quando comprovadas por outros meios." (STJ, EDcl no AgRg no HC 875.354/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18/03/2026)

28. No mesmo sentido, a Terceira Seção deste E. Tribunal, em julgamento paradigmático: *STJ, HC 686.312/MS, Rel. p/ acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, j.*

12/04/2023 , absolvição por falta de materialidade ante a ausência de apreensão da substância entorpecente.

29. Se a própria materialidade e autoria são objeto de fundada dúvida à luz da prova testemunhal já produzida, com maior razão não se sustenta a prisão preventiva, medida de natureza excepcional e cautelar, que pressupõe indícios de autoria robustos, e não meramente indiciários e contestados.

III.4 – Da ausência de periculum libertatis atual e contemporâneo (art. 312, §2º, do CPP)

30. Os fatos imputados ao Paciente remontam a 2021 , há mais de cinco anos. O art. 312, §2º, do CPP exige contemporaneidade entre os fundamentos da prisão preventiva e a decisão que a decreta ou mantém, não sendo suficiente a mera referência a fatos pretéritos.

31. O Superior Tribunal de Justiça é claro a esse respeito, ao afastar a prisão preventiva quando ausente notícia de reiteração delitiva por período considerável, sob pena de configurar antecipação de pena incompatível com a presunção de inocência:

"Se o réu aguardou o julgamento em liberdade por período considerável sem qualquer notícia de reiteração da conduta criminosa, não há razão que justifique a imposição dessa medida extrema antes da condenação definitiva." (STJ, HC 954.602, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09/01/2025)

32. No caso, o Paciente é tecnicamente primário , o processo anterior mencionado pelo Ministério Público, foi extinto a punibilidade na forma do art 107, IV do CP, oriundo da Comarca de Rio Bonito nº0001492-25.2016.8.19.0046, foi desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (posse para uso próprio), não configurando reincidência ou maus antecedentes aptos a justificar a segregação cautelar. Possui, ainda, trabalho lícito comprovado como técnico de informática, conforme Declaração de Prestação de Serviços firmada em 12/05/2026 , e endereço fixo conhecido nos autos.

33. A liberdade dos demais corréus, mantida sem intercorrências por quase quatro anos, é a prova cabal de que a garantia da ordem pública não reclama, no caso do Paciente, medida tão extrema quanto a prisão preventiva.

IV – DO PEDIDO LIMINAR

34. Presentes o fumus boni iuris , amplamente demonstrado pela nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, pela equivocada aplicação da Súmula 64 do STJ, pela fragilidade da própria materialidade delitiva e pela ausência de contemporaneidade do periculum libertatis e o periculum in mora, inerente à própria natureza da privação de liberdade e agravado a cada dia de cárcere ilegal, impõe-se a concessão de medida liminar, inaudita altera parte.

V – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, Requer-se a VExa.:

a) **a concessão de MEDIDA LIMINAR**, para o fim de determinar a imediata revogação da prisão preventiva de JÚLIO PEREIRA MARCOS, com expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar ou pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP;

b) a notificação da Autoridade Coatora para prestar as informações de estilo;

c) a oitiva da douta Procuradoria de Justiça;

d) no mérito, a **CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR e a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM**, para: (I) declarar a nulidade da decisão de 24/07/2026 por ausência de fundamentação idônea; e (II) revogar definitivamente a prisão preventiva do Paciente, com aplicação da extensão de efeitos prevista no art. 580 do CPP, ou, subsidiariamente, determinar ao Juízo a quo que profira nova decisão, fundamentada de forma própria e individualizada, enfrentando todos os argumentos da Defesa, em prazo a ser fixado por este Egrégio Tribunal;

e) subsidiariamente, caso não se entenda cabível a concessão imediata da ordem, seja determinada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Nestes termos, pede deferimento.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2026.

GABRIEL ALVES GUIMARÃES

OAB/RJ 203.902